Okresné stavebné bytové družstvo
Gočárova 252, 022 47 Čadca, Tel. 041/433 33 89 (90), IČO 31 622 704,
IČ DPH SK 2020555471, Obchodný register OS Žilina, oddiel Dr, vložka č. 92/L., www.osbdcadca.sk e-mail osbdcadca@osbdcadca.sk

Metodický list č. 1/2018

Novela zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Úvodné ustanovenia

Dňa 13. septembra 2018 NR SR schválila poslanecký návrh zákona, ktorý s účinnosťou od 1.11.2018 novelizuje zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Novela bola uverejnená v Zbierke zákonov dňa 11.10.2018 pod číslom **283/2018** Z. z.

Účel metodického listu

Účelom tohto metodického listu je poukázať na najdôležitejšie zmeny vykonané uvedeným zákonom s prihliadnutím na nové práva a povinnosti vlastníkov, zástupcov vlastníkov a správcu bytového domu, ako aj na zmeny, ktoré boli týmto zákonom vykonané v oblasti rozhodovania vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a tiež aj v iných oblastiach dotýkajúcich sa správy bytového domu

Tento metodický list má slúžiť vlastníkom , zástupcom vlastníkov a domovým dôverníkom pri aplikácii jednotlivých ustanovení zákona v praxi.

OBSAH METODICKÉHO LISTU:

Úvodné ustanovenia
Účel metodického listu
I. Definícia nových pojmov v zákone
II. Zmluva o výkone správy
III. Zástupca vlastníkov
IV. Nové povinnosti správcu
V. Konanie správcu
VI. Schôdza vlastníkov
VII. Písomné hlasovanie
VIII. Plnomocenstvo
IX. Rozhodovanie vlastníkov
X. Prehlasovaný vlastník

XI. Zápisnica
XII. Osoba poverená vlastníkmi bytov
XIII. Povinnosti správcu a vlastníkov z pohľadu lehôt podľa zákona č. 283/2018 Z. z.
XIV. Ochrana osobných údajov
XV. Osvedčený podpis vlastníka bytu
XVI. Obsah pojmu spôsobom v dome obvyklým
XVII. Spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu a príslušenstvo – obsah, práva a povinnosti vlastníkov

PRÍLOHY:
Č. 1 - Hlasovanie vlastníkov bytov a nebytových priestorov – zásady
Č. 2 - Podpisovanie

I. Definícia nových pojmov v zákone

Zákonodarca prináša nové pojmy, ktoré sa pri správe bytových domov vyskytujú predpokladajúc, že ide o jednoznačnejšie vyjadrenie.

A)

Ide o rozšírenie § 2 zákona č. 182/1993 Z. z. § 2 sa dopĺňa odsekmi 13 až 15, ktoré znejú:
(13) Garážou v dome sa na účely tohto zákona rozumie nebytový priestor v dome, ktorý je podľa rozhodnutia stavebného úradu určený na odstavenie a parkovanie vozidiel.
(14) Garážovým stojiskom sa na účely tohto zákona rozumie plošne vymedzená časť garáže v dome; garážové stojisko nie je samostatným nebytovým priestorom.
(15)Skladovým priestorom sa na účely tohto zákona rozumie časť nebytového priestoru v dome určeného podľa rozhodnutia stavebného úradu na skladovanie, ktorá je fyzicky oddelená od ostatných častí tohto nebytového priestoru, ak nejde o príslušenstvo bytu.

B)

Novela v súvislosti s novo uvádzanými pojmami zavádza aj nasledovné pojmy, ako právo výlučného užívania priestorov, a to:

„§ 20a
Právo výlučného užívania garážového stojiska
(1)Právo výlučne užívať určité garážové stojisko je právo spojené so spoluvlastníckym podielom na garáži v dome, ktoré vzniká prevodom alebo prechodom spoluvlastníckeho podielu na garáži v dome. Právo spoluvlastníka garáže v dome na výlučné užívanie určitého garážového stojiska môže zaniknúť len s jeho písomným súhlasom.
(2)Právo výlučne užívať určité garážové stojisko môže patriť viacerým spoluvlastníkom garáže v dome spoločne.
(3)Právo výlučne užívať určité garážové stojisko prechádza spolu s prevodom alebo prechodom spoluvlastníckeho podielu na garáži v dome, s ktorým je spojené, na jeho nadobúdateľa. Samostatný prevod alebo prechod práva výlučne užívať určité garážové stojisko bez prevodu alebo prechodu spoluvlastníckeho podielu na garáži v dome nie je prípustný.
(4)Spoluvlastník garáže v dome, ktorý má právo výlučne užívať určité garážové stojisko, je oprávnený ho prenechať inej osobe do užívania aj bez súhlasu ostatných spoluvlastníkov garáže v dome.
(5)Za právo výlučne užívať určité garážové stojisko nepatrí ostatným spoluvlastníkom garáže v dome právo na náhradu.

(6)Právo spoluvlastníka garáže v dome na výlučné užívanie určitého garážového stojiska sa zapíše do katastra nehnuteľností.[22ac])
(7)Spoluvlastníci garáže v dome nemajú predkupné právo,[17b]) ak sa prevádza spoluvlastnícky podiel na garáži v dome
a)
spolu s prevodom vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru v tom istom dome, v dome, ktorý je stavebnotechnicky prepojený s domom, v ktorom sa garáž v dome nachádza, alebo v dome, ktorý v rámci súboru stavieb inak vzájomne súvisí s domom, v ktorom sa garáž v dome nachádza,
b)
na vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v tom istom dome, v dome, ktorý je stavebnotechnicky prepojený s domom, v ktorom sa garáž v dome nachádza, alebo v dome, ktorý v rámci súboru stavieb inak vzájomne súvisí s domom, v ktorom sa garáž v dome nachádza.

§ 20b Právo výlučného užívania skladového priestoru
Ustanovenia § 20a sa použijú primerane aj na výlučné užívanie skladového priestoru.“.

je účelné, aby sa na nich uplatnil rovnaký právny režim ako na garážové stojiská.

C) Potvrdenie správcu

Správca pri prevodoch vlastníctva bytov a nebytových priestorov už neposkytuje „vyhlásenie“ ale *„potvrdenie správcu, že vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru v dome a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv“, ktoré slúži ako príloha k zmluve o prevode vlastníctva bytu alebo NP. ;*

D) Správa domu:

Zákon dôslednejšie upravuje výkon správy domy a určuje moment, kedy sa začína správa domu správcom v novom ustanovení, ktoré znie: V § 6 odsek 1 znie:
„(1)
Správu domu vykonáva spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome (ďalej len „spoločenstvo“) alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba, s ktorou vlastníci bytov a nebytových priestorov uzatvoria zmluvu o výkone správy (ďalej len „správca“). ***Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sú povinní zabezpečiť správu domu spoločenstvom alebo správcom. Povinnosť správy domu vzniká dňom prvého prevodu vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru v dome.“.***

Dôvodová správa: Súčasná právna úprava sa dopĺňa o povinnosť vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome zabezpečiť výkon správu domu niektorou zo zákonných foriem, ak sú splnené zákonné podmienky. Táto povinnosť musí byť splnená najneskôr ku dňu prvého nadobudnutia vlastníckeho práva k bytu alebo nebytovému priestoru inou osobou než vlastníkom domu.

E) pristupuje sa ku zmluve o výkone správy

Novela miesto slov „je povinný pristúpiť“ používa slovo „pristupuje“.

Dôvodová správa: Bez ohľadu na právny titul nadobudnutia vlastníctva pristupuje nový vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome k zmluve o výkone správy priamo zo zákona už samotným nadobudnutím vlastníckeho práva k bytu alebo nebytovému priestoru bez nutnosti vykonania akéhokoľvek iného právneho úkonu. To platí aj v prípade nadobudnutia spoluvlastníckeho podielu k bytu alebo nebytového priestoru.

II. Zmluva o výkone správy

V § 8a ods. 1 druhá veta až štvrtá veta znejú:
„Zmluva o výkone správy, jej zmena alebo zánik schválené podľa § 14b ods. 1 písm. e) sú záväzné pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak sú podpísané správcom a osobou poverenou vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome, pričom pravosť podpisov týchto osôb musí byť úradne osvedčená. Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nemôže zmluvu o výkone správy vypovedať. Správca je povinný schválenú zmluvu a pri jej zmene úplné znenie zmluvy doručiť každému vlastníkovi bytu a nebytového priestoru v dome do 30 dní od jej schválenia vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome.“.
Dôvodová správa: vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome nemusia zmluvu o výkone správy podpisovať, ak ju už schválili. Zmluva sa stáva záväznou pre všetkých vlastníkov, ak ju podpíše vlastníkmi poverená osoba a správca. Pravosť podpisu týchto osôb musí byť úradne osvedčená. Zároveň sa navrhuje, aby správca po každej zmene zmluvy o výkone správy zasielal každému vlastníkovi úplné aktualizované znenie zmluvy o výkone správy.

III. Zástupca vlastníkov

1. Komunikáciu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome so správcom zabezpečuje zástupca vlastníkov zvolený vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome.
2. Zástupcom vlastníkov môže byť len vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome.
3. Zástupca vlastníkov informuje vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome o činnosti správcu a o dôležitých otázkach týkajúcich sa správy domu.
4. Zástupca vlastníkov je povinný uplatňovať voči správcovi požiadavky vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome v súlade so zmluvou o výkone správy a prijatými rozhodnutiami vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.
5. Zástupca vlastníkov nie je oprávnený rozhodovať o veciach, o ktorých môžu rozhodovať len vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome podľa zákona.
6.Za výkon činnosti zástupcu vlastníkov v domu mu prislúcha odmena podľa jej schválenia vlastníkmi bytov a nebytových priestorov nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov.

Dôvodová správa: Novela si kladie za cieľ upraviť nanovo inštitút zástupcov vlastníkov, ich postavenie a právomoci. Vychádza sa pritom zo súčasného znenia zákona, ktoré sa formulačne precizuje a dopĺňa. Explicitne do zákona je dané, že zástupcom vlastníkov môže byť len vlastník bytu a nebytového priestoru v dome.

IV. Nové povinnosti správcu

- *§ 9 ods. 4 „Správca je povinný zabezpečiť aj bez súhlasu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome odstránenie chyby, poruchy alebo poškodenia spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva, ak bezprostredne ohrozujú život, zdravie alebo majetok.“.*

Dôvodová správa: Správca môže podľa platného znenia zákona aj bez súhlasu vlastníkov odstrániť závažné chyby technických zariadení, ktoré boli zistené odbornými kontrolami a revíziami, ak zistené nedostatky bezprostredne ohrozujú životy, zdravie a majetok. Je ustanovené že sa táto možnosť rozšírila aj na havárie a iné neočakávané poškodenia spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva. Aby mohol správca takto konať, musia byť splnené dve základné podmienky:
1. Chyba alebo poškodenie musí bezprostredne ohrozovať bezpečnosť života a zdravia, ako aj majetok ostatných vlastníkov, prípadne aj tretích osôb.
2. O odstránení havarijného stavu a jeho finančnom zabezpečení nemôžu rozhodnúť vlastníci podľa § 14 a nasl. zákona napr. z dôvodu časovej núdze.

- *§ 9 ods. (5) Správca je povinný*

- *umožniť vlastníkovi bytu a nebytového priestoru v dome na požiadanie nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa správy domu alebo čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv, robiť si z nich výpisy, odpisy a kópie alebo môžu na náklady vlastníka bytu a nebytového priestoru* ***v dome vyhotoviť z nich kópie;*** *pri poskytovaní týchto informácií je predseda alebo správca povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov podľa osobitného predpisu,*
- ***uplatňovať práva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome vyplývajúce zo zodpovednosti za vady domu****, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva, pozemku zastavaného domom a priľahlého pozemku voči tretím osobám*

Dôvodová správa:

Každý vlastník bytu alebo nebytového priestoru má právo nahliadať do dokumentácie týkajúcej sa správy domu a robiť si z nej výpisy, odpisy a kópie. Osoba konajúca za správcu v tomto prípade však musí zabezpečiť ochranu osobných údajov iných vlastníkov na týchto dokumentoch.

Zároveň sa dopĺňa oprávnenie správcu uplatňovať práva zo zodpovednosti z vád spoločných častí a spoločných zariadení, čo je pre právnu prax potrebné najmä pri novostavbách. V nich nezriedka vznikajú vady, ktoré musia individuálne uplatňovať jednotliví vlastníci, ktorí od developera nadobudli do vlastníctva nielen byty a nebytové priestory v dome, ale s nimi aj spoluvlastnícke podiely na spoločných častiach domu a spoločných zariadeniach domu, spoločných nebytových priestoroch, príslušenstve domu a priľahlom pozemku. Navrhovaná úprava tento problém odstraňuje a **oprávňuje správcu konať voči dodávateľom v mene a na účet vlastníkov** v týchto veciach, a to aj pred súdom.

- V § 8b ods. 2 druhá veta znie:

„Správca je povinný riadiť sa rozhodnutím vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome o výbere dodávateľa, ak nejde o zabezpečenie odborných prehliadok a skúšok technického zariadenia,[5a]) ktoré je správca povinný vykonávať pri správe domu.“.

Dôvodová správa: Precizovanie súčasne platnej úpravy. Týmto ustanovením sú vylúčené rozhodovania vlastníkov, hlasovanie o výbere dodávateľa tovarov a služieb, ktorými správca zabezpečuje pravidelné revízie technických zariadení v dome (napr. výťah, hasiace prístroje). Ide o technické zariadenia, ktorých odborné prehliadky a odborné skúšky musia byť vykonávané pravidelne v súlade s osobitnými predpismi a správca je povinný ich zabezpečiť.

- V § 8b ods. 1 písmená g) a h) znejú:

„g)
vypracovať a každoročne do 30. novembra vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome predložiť plán opráv na nasledujúci kalendárny rok, ktorý zohľadní najmä opotrebenie materiálu a stav spoločných častí domu a spoločných zariadení domu a navrhnúť výšku tvorby fondu prevádzky údržby a opráv domu na kalendárny rok,
h)podať návrh na vykonanie dobrovoľnej dražby[12ac]) bytu alebo nebytového priestoru v dome na uspokojenie pohľadávok podľa § 15 na základe rozhodnutia podľa § 14b ods. 1 písm. o),“.

Dôvodová správa: Spresňuje sa pojem ročný plán opráv ako plán opráv na nasledujúci rok, ako aj spôsob jeho predloženia vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome.

- V § 9 ods. 2 sa vypúšťajú slová „spoločenstvo, a ak sa spoločenstvo nezriaďuje, zaväzujú“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „*Správca a spoločenstvo zodpovedajú za záväzky vzniknuté*

pri výkone správy domu až do výšky splatených úhrad za plnenia alebo do výšky zostatku fondu prevádzky, údržby a opráv v príslušnom dome. ***Ak tieto záväzky nie sú kryté zaplatenými úhradami za plnenia alebo úhradami preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv, vlastník bytu a nebytového priestoru v dome zodpovedá za záväzky nad rámec zaplatených úhrad za plnenia alebo preddavkov do fondu prevádzky, údržby a opráv v rozsahu svojho spoluvlastníckeho podielu podľa § 5 ods. 1 písm. b).“.***

V. Konanie správcu

Správca je povinný vykonávať správu domu samostatne v mene a na účet vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Správca vo vlastnom mene zastupuje a koná na účet vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome pred súdom a iným orgánom verejnej moci; toto zastupovanie trvá, ak sa v konaní pred súdom ***alebo iným orgánom verejnej moci*** *nepreukáže rozpor záujmov správcu so záujmom zastupovaných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.*

Správca zastupuje v konaní pred súdom a iným orgánom verejnej moci aj vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome,

- *proti ktorým smeruje návrh na začatie konania podaný prehlasovaným vlastníkom bytu alebo nebytového priestoru v dome, návrh na začatie konania o zdržanie sa výkonu záložného práva alebo zákaz výkonu záložného práva podaný iným vlastníkom bytu alebo nebytového priestoru v dome,*
- *ktorí sa domáhajú úhrady dlhu alebo plnenia inej povinnosti vlastníkom bytu alebo nebytového priestoru v dome.*

Rozdiel oproti predchádzajúcej právnej úprave pri zastupovaní vlastníkov bytov správcom je v tom, že odteraz správca pred súdom koná vo vlastnom mene a zastupuje vlastníkov aj pred orgánmi verejnej moci..

VI. Schôdza vlastníkov

Schôdzu vlastníkov zvoláva správca podľa potreby, najmenej raz za kalendárny rok, alebo keď o to požiada aspoň štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Termín konania schôdze vlastníkov musí byť určený tak, aby sa jej mohol zúčastniť čo najväčší počet vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.
Termín, miesto a program schôdze vlastníkov alebo termín, miesto a otázky písomného hlasovania musia byť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome oznámené najneskôr sedem dní vopred. Oznámenie o schôdzi vlastníkov alebo oznámenie o písomnom hlasovaní musí byť v listinnej podobe doručené každému vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome, ak zmluva o výkone správy neurčí iný spôsob doručenia. Oznámenie o schôdzi vlastníkov alebo písomnom hlasovaní musí byť doručené správcovi , ak sa ho rozhodovanie dotýka.
Schôdzu vlastníkov vedie správca, ak vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome nerozhodli inak.
Schôdza vlastníkov sa musí uskutočniť do 15 dní od doručenia žiadosti aspoň štvrtiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Ak správca v tomto termíne nekoná, právo zvolať schôdzu vlastníkov alebo vyhlásiť písomné hlasovanie má aspoň štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.
Oznámenie o schôdzi vlastníkov musí byť v listinnej podobe doručené každému vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome, ak zmluva o výkone správy neurčí iný spôsob doručenia. Oznámenie o schôdzi vlastníkov musí byť doručené správcovi, ak sa ho rozhodovanie dotýka.

VII. Písomné hlasovanie

Písomné hlasovanie vyhlasuje správca podľa potreby, alebo keď o to požiada aspoň štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. O písomnom hlasovaní môžu rozhodnúť vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome aj hlasovaním na schôdzi vlastníkov.
Začiatok písomného hlasovania sa musí uskutočniť do 15 dní od doručenia žiadosti aspoň štvrtiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.

Termín, miesto a otázky písomného hlasovania musia byť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome oznámené najneskôr sedem dní vopred. Oznámenie o písomnom hlasovaní musí byť v listinnej podobe doručené každému vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome, ak zmluva o výkone správy neurčí iný spôsob doručenia.

Písomné hlasovanie sa uskutočňuje na hlasovacej listine alebo na viacerých listinách, ktoré obsahujú úplné znenie schvaľovaného návrhu, otázky označené poradovými číslami, termín hlasovania, meno a priezvisko vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome, jeho súhlas alebo nesúhlas vyjadrený vlastnoručným podpisom s uvedením dátumu hlasovania.

Podpis vlastníka bytu a nebytového priestoru v dome na hlasovacej listine potvrdia najmenej **dvaja overovatelia prítomní pri podpise**, ktorí boli zvolení na schôdzi vlastníkov; **zmluva o výkone správy môže určiť, kedy je potrebné úradné osvedčenie pravosti podpisov pri hlasovaní**. Ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nevyznačí svoj názor na hlasovacej listine, je hlas neplatný. Po vykonaní písomného hlasovania správca zistí výsledok hlasovania za účasti dvoch overovateľov.

VIII. Plnomocenstvo

Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome môže v listinnej podobe, s úradne osvedčeným podpisom, splnomocniť inú osobu, aby ho pri hlasovaní zastupovala. Súčasťou plnomocenstva musí byť aj príkaz, ako má splnomocnenec hlasovať pri konkrétnych otázkach, ak nejde o plnomocenstvo na konanie v celom rozsahu práv a povinností vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome. Splnomocnená osoba sa **originálom plnomocenstva** preukazuje na začiatku schôdze vlastníkov zástupcovi vlastníkov alebo na požiadanie aj vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome. Pri písomnom hlasovaní sa splnomocnená osoba preukazuje **originálom plnomocenstva** overovateľom.
Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nemôže splnomocniť na zastupovanie

- správcu,
- kandidáta na funkciu zástupcu vlastníkov, ak ide o hlasovanie o jeho voľbe,
- zástupcu vlastníkov, ak ide o hlasovanie o jeho odvolaní.

IX. Rozhodovanie vlastníkov

A) *Rozhodovanie nadpolovičnou väčšinou všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (ust. § 14b ods. 1)*

1. Hlasovanie o zmluve o výkone správy , jej zmene alebo zániku, výpovedi zo zmluvy o výkone správy a hlasovanie o poverení osoby oprávnenej podpísať tieto úkony po schválení vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome,
2. Hlasovanie o výške platby za správu,
3. Hlasovanie o zmene formy správy,
4. Hlasovanie o výške odmeny zástupcu vlastníkov ,
5. Hlasovanie o preddavkoch do FPÚaO a účele použitia prostriedkov FPÚaO, zásadách hospodárenia s týmito prostriedkami , vrátane rozsahu oprávnenia disponovať s nimi,

6. Hlasovanie o zásadách určenia výšky mesačných úhrad za plnenia,
7. Hlasovanie o zohľadnení miery využívania spoločných častí domu a spoločných zariadení domu vlastníkmi nebytových priestorov a garáží v dome
8. Hlasovanie o súhlase s úpravou bytu alebo nebytového priestoru v dome, ktorou môžu byť ohrozovaní alebo rušení ostatní vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome v neprimeranom rozsahu,
9. Hlasovanie o súhlase s úpravou bytu alebo nebytového priestoru v dome , ktorou vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome mení vzhľad domu a zasahuje do spoločných častí domu, zasahuje do spoločných zariadení domu vrátane odpojenia od spoločných rozvodov vykurovania a teplej úžitkovej vody v dome , príslušenstva alebo priľahlého pozemku, ak zmluva o výkone správy neurčuje inak,
10. Hlasovanie o inštalácii alebo úprave spoločnej antény alebo umiestnení elektronických sietí **(pokiaľ k bytovému domu nevznikne vecné bremeno)** v dome , vrátane zavedenia bezpečnostného kamerového systému v spoločných častiach domu a spoločných zariadeniach domu.
11. Hlasovanie o podaní návrhu na exekučné konanie alebo návrhu na vykonanie dobrovoľnej dražby bytu alebo nebytového priestoru v dome,
12. Hlasovanie o nájme a výpožičke spoločných nebytových priestorov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva,
13. Hlasovanie o práve výlučne užívať nové spoločné časti domu, spoločné zariadenia domu alebo príslušenstvo len niektorými vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome podľa § 19 ods. 8.

B) Rozhodovanie dvojtretinovou väčšinou všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (ust. § 14b ods. 2)

1. Hlasovanie o zmene účelu užívania spoločných častí domu a spoločných zariadení domu,
2. Hlasovanie o zmluve o úvere alebo jej zmene,
3. Hlasovanie o zmluve o zabezpečení úveru alebo jej zmene,
4. Hlasovanie o nájme a kúpe veci, ktorú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome užívajú s právom jej kúpy po uplynutí dojednaného času užívania, alebo jej zmene,
5. Hlasovanie o zmluve o vstavbe alebo nadstavbe bytu alebo nebytového priestoru v dome, vstavbe alebo nadstavbe novej spoločnej časti domu, nového spoločného zariadenia domu alebo nového príslušenstva, alebo o ich zmene; ak sa rozhoduje o nadstavbe alebo vstavbe v podkroví alebo povale, vyžaduje sa zároveň súhlas všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí majú s nadstavbou alebo vstavbou bezprostredne susediť,
6. Hlasovanie o zriadení vecného bremena k spoločným častiam domu, spoločným zariadeniam domu, príslušenstvu a k priľahlému pozemku .

C) Súhlas všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (ust. § 14b ods. 3)

Hlasovanie o prevode vlastníctva nebytového priestoru, priľahlého pozemku , príslušenstva alebo ich časti, ktoré sú v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome

D) Rozhodovanie nadpolovičnou väčšinou hlasov vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, ktorí sú prítomní na schôdzi vlastníkov alebo sa zúčastnili písomného hlasovania (ust. § 14b ods. 4)

Ak sa rozhoduje o iných veciach týkajúcich sa bytového domu, ktoré nie sú uvedené v tabuľke pod bodom A), B) alebo C) , napr. voľba zástupcu vlastníkov, výber dodávateľa a pod

E) Hlasovanie o tej istej veci do jedného roka od platného hlasovania (ust. § 14b ods. 5)

1. pri hlasovaní o veciach podľa bodu A) vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome ,
2. pri hlasovaní o veciach podľa bodu B) vyžaduje súhlas štvorpätinovej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome ,
3. pri hlasovaní o veciach podľa bodu C) vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome

X. Prehlasovaný vlastník

Prehlasovaný vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo obrátiť sa do **30 dní** od oznámenia výsledku hlasovania na súd, aby vo veci rozhodol, inak jeho právo zaniká. Ak sa vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nemohol o výsledku hlasovania dozvedieť, má právo obrátiť sa na súd najneskôr do troch mesiacov **od oznámenia výsledku hlasovania**, inak jeho právo zaniká. Prehlasovaný vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome sa môže zároveň na príslušnom súde domáhať dočasného pozastavenia účinnosti rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa osobitného predpisu. Pri rovnosti hlasov, alebo ak sa potrebná väčšina podľa § 14b nedosiahne, rozhoduje na návrh ktoréhokoľvek vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome súd.

XI. ZÁPISNICA

Zo schôdze vlastníkov alebo z písomného hlasovania musí byť vyhotovená zápisnica, ktorú spíše správca, zástupca vlastníkov alebo zvolený vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome a podpíšu ju overovatelia. Prílohou zápisnice je originál prezenčnej listiny alebo hlasovacej listiny s priloženými splnomocneniami a vyjadrenie overovateľa, ktorý ju odmietol podpísať.
Zápisnica musí obsahovať najmä
a)termín a miesto konania schôdze vlastníkov alebo písomného hlasovania,
b)odsúhlasený program schôdze vlastníkov a výsledky hlasovania k jednotlivým bodom programu,
c)znenie prijatých rozhodnutí schôdze vlastníkov,
d)iné skutočnosti, o ktorých rozhodli vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome na schôdzi vlastníkov,
e)otázky písomného hlasovania a jeho výsledky,
f)meno, priezvisko a podpisy predsedajúceho, zapisovateľa a overovateľov

Zápisnicu a výsledok hlasovania schôdze vlastníkov alebo písomného hlasovania musí zverejniť ten, kto schôdzu vlastníkov zvolal alebo vyhlásil písomné hlasovanie, a to do **siedmich dní** od konania schôdze vlastníkov alebo od skončenia písomného hlasovania **spôsobom v dome obvyklým**; oznámenie o výsledku hlasovania musí obsahovať **dátum jeho zverejnenia**. **Spôsob** zverejňovania, ktorý sa považuje v dome za obvyklý, si vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome upravia **v zmluve o výkone správy**. Ak aspoň štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome zvolala schôdzu vlastníkov alebo vyhlásila písomné hlasovanie, originál zápisnice a výsledok hlasovania schôdze vlastníkov alebo výsledok písomného hlasovania musí správcovi doručiť **poverený zástupca** vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome do **siedmich dní** od konania schôdze vlastníkov alebo od skončenia písomného hlasovania.

XII. Osoba poverená vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome

1) Osoba poverená vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome spolu so správcom podpisuje zmluvu o výkone správy, jej zmenu alebo zánik po schválení vlastníkmi, pričom podpisy zmluvných strán **musia** byť úradne osvedčené.

2) Osoba poverená vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome spolu so správcom podpisuje ostatné zmluvy a ich zmeny po schválení vlastníkmi v dome, pričom podpisy zmluvných strán **nemusia** byť úradne osvedčené.

XIII. Povinnosti správcu a vlastníkov z pohľadu lehôt podľa zákona č. 283/2018 Z. z.

1/ Lehoty v priebehu kalendárneho roka - správca je povinný :
- **najneskôr do 31. mája** predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcej sa domu, najmä o finančnom hospodárení domu, o stave spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, ako aj o iných významných skutočnostiach, ktoré súvisia so správou domu. Zároveň je povinný vykonať vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v dome (§8a ods. 2)
- **do 30. novembra** bežného roka vypracovať a predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome plán opráv na nasledujúci kalendárny rok, ktorý zohľadní najmä opotrebenie materiálu a stav spoločných častí domu a spoločných zariadení domu a navrhnúť výšku tvorby fondu prevádzky, údržby a opráv domu na kalendárny rok (§8b ods.1 písm. g)
- **najmenej raz za kalendárny rok** zvolať schôdzu vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome (§ 8b ods. 1 písm. f, § 14a ods. 1)

2/ Lehoty pri uzatváraní zmluvy o výkone správy, jej zmene a ukončení - správca je povinný :
- **do 30 dní** od schválenia zmluvy o výkone správy vlastníkmi bytov a nebytových priestorov doručiť zmluvu, pri jej zmene aj úplné znenie zmluvy, každému vlastníkovi bytu a nebytového priestoru v dome (§ 8a ods. 1)

3/ Lehoty pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov :
- **do 30 dní** od oznámenia o výsledku hlasovania má prehlasovaný vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome právo obrátiť sa na súd, aby o veci rozhodol, inak jeho právo zaniká (§ 14a ods. 8)
- **do troch mesiacov** od oznámenia o výsledku hlasovania má vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome, ktorý sa nemohol o výsledku hlasovania dozvedieť právo obrátiť sa na súd, inak jeho právo zaniká (§ 14 a ods. 8)
- **mesačne vopred** poukazovať na účet domu v banke preddavky do fondu prevádzky , údržby a opráv domu a úhrady za plnenia v súlade so zmluvou o výkone správy (§10 ods. 1 a ods.6)

6/ Lehoty – prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 01.11.2018
- **do 30. júna 2019** zvolia vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome nového zástupcu vlastníkov, ak doterajší zástupca vlastníkov nie je vlastníkom bytu alebo nebytového priestoru v dome (§32g ods. 5)

XIV. Ochrana osobných údajov

Novela prináša povinnosť pre správcu, aby umožnil vlastníkovi bytu a nebytového priestoru v dome na požiadanie nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa správy domu alebo čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv, robiť si z nich výpisy, odpisy a kópie alebo môžu na náklady vlastníka bytu a nebytového priestoru v dome vyhotoviť z nich kópie; pri poskytovaní týchto informácií je predseda alebo **správca povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov podľa osobitného predpisu.**

XV. Osvedčený podpis vlastníka bytu alebo nebytového priestoru

Zákon rozoznáva osvedčovanie podpisu vlastníka nasledovne:
1. Osvedčiť podpis vlastníka na udeľovanej plnej moci v listinnej podobe pri jeho zastupovaní inou osobou u oboch foriem hlasovania (na schôdzi a pri písomnom hlasovaní) musí vždy len notár alebo obec; ide tu o úradné osvedčenie, ktoré taxatívne zákon vyžaduje;
2. Kontrolu plnomocenstva s osvedčeným podpisom na schôdzi vlastníkov vykonáva zástupca vlastníkov *alebo na požiadanie aj vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome.*
3. Kontrolu plnomocenstva s osvedčeným podpisom vlastníka pri písomnom hlasovaní vykonávajú overovatelia.
4. Ak v zmluve o výkone správy je dohodnuté, že pri určitej otázke, prípade, o ktorých sa rozhoduje v písomnom hlasovaní je potrebný osvedčený podpis vlastníka bytu alebo nebytového priestoru, tak potom je platný len hlas toho, kto má osvedčený podpis prekontrolovaný overovateľmi.
5. Osvedčený podpis sa vyžaduje aj u osoby poverenej vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome na podpis zmluvy o výkone správy. Obdobne sa vyžaduje u zmluvy o výkone správy aj osvedčený podpis správcu.

XVI. Overovanie podpisu vlastníka bytu alebo nebytového priestoru

Podpis vlastníka bytu a nebytového priestoru v dome na hlasovacej listine pri písomnom hlasovaní potvrdia najmenej dvaja overovatelia, ktorí boli zvolení na schôdzi vlastníkov; podpis vlastníka bytu a nebytového priestoru v dome môže overiť aj notár alebo obec.

XVII. Obsah pojmu „spôsobom v dome obvyklým“

Oznamovanie a doručovanie (písomností, rozhodnutí, oznámení, uznesení a iné vyskytujúce sa v bytovom dome) „spôsobom v dome obvyklým“ znamená, že to je taký spôsob, na ktorom sa vlastníci dohodli buď na schôdzi vlastníkov, písomným hlasovaním alebo to majú zahrnuté do zmluvy o výkone správy resp. takéto oznamovanie a doručovanie praktizujú celé roky a vlastníci sú s tým uzrozumení. Pre istotu a zrozumiteľnosť je potrebné, aby spôsob v dome obvyklý sa určil riadne a zrozumiteľne tak, aby miesto doručenia, zverejnenia nebolo zameniteľné a bolo jednoznačné. Napr. vo vchode bytového domu č.....; na dverách vedúcich do chodby....; na poschodiach.....; doručované zástupcom vlastníkov oproti podpisu a pod.

XVIII. Spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu a príslušenstvo – obsah, práva a povinnosti vlastníkov

Novela prináša nové obsahové zameranie u spoločných častiach a zariadeniach domu a príslušenstva nasledovne:
§ 19
(1)Spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu a príslušenstvo sú v spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. S prevodom alebo prechodom vlastníctva bytu a nebytového priestoru v dome prechádza aj spoluvlastníctvo spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva, ako aj spoluvlastnícke alebo iné spoločné práva k pozemku, prípadne ďalšie práva a povinnosti spojené s vlastníctvom bytu a nebytového priestoru v dome.
(2)Práva a povinnosti pôvodného vlastníka domu a vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ktoré sa týkajú spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva, pozemku zastavaného domom a priľahlého pozemku prechádzajú nadobudnutím vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru v dome na nových vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome.

(3)K spoločným častiam domu, spoločným zariadeniam domu, príslušenstvu a k priľahlému pozemku je možné zriadiť vecné bremeno.
(4)Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo výlučne užívať spoločné časti domu, spoločné zariadenia domu, príslušenstvo alebo priľahlý pozemok, ak
a)z ich stavebnotechnického alebo účelového určenia vyplýva, že majú byť užívané len s určitým bytom alebo nebytovým priestorom v dome, alebo
b)sú určené na výlučné užívanie v prvej zmluve o prevode vlastníctva bytu, v prvej zmluve o prevode vlastníctva nebytového priestoru v dome alebo v zmluve o výstavbe, vstavbe alebo nadstavbe, alebo
c)tak rozhodnú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome podľa odseku 8.
(5)Právo výlučne užívať spoločné časti domu, spoločné zariadenia domu alebo príslušenstvo môže patriť viacerým vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome spoločne.
(6)Právo výlučne užívať spoločné časti domu, spoločné zariadenia domu, príslušenstvo alebo priľahlý pozemok prechádza na nového vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome, s ktorým je spojené. Samostatný prevod alebo prechod práva výlučne užívať spoločné časti domu, spoločné zariadenia domu, príslušenstvo alebo priľahlý pozemok bez súčasného prevodu alebo prechodu bytu alebo nebytového priestoru v dome, s ktorým je spojené, nie je prípustný.
(7)Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome nemajú právo požadovať od vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome, ktorý má právo výlučne užívať spoločné časti domu, spoločné zariadenia domu, príslušenstvo alebo priľahlý pozemok, náhradu za toto právo.
(8)Na základe rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome podľa § 14b ods. 2 písm. e) môže vzniknúť nová spoločná časť domu, nové spoločné zariadenie domu alebo nové príslušenstvo. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome môžu rozhodnúť, že právo výlučne užívať nové spoločné časti domu, nové spoločné zariadenia domu alebo nové príslušenstvo majú len niektorí vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome.“.

Dôvodová správa: Problematika spoločných častí domu, spoločných zariadení domu alebo príslušenstva nie je zákonom upravená dostatočne podrobne. Preto sa navrhujú viaceré doplnenia, ktoré majú za cieľ doriešiť aplikačné problémy pri uplatňovaní zákona.

Je možné k spoločným častiam domu, spoločným zariadeniam domu alebo k príslušenstvu zriadiť vecné bremeno. Ide napr. o právo prechodu alebo prejazdu cez garáž alebo vchod do domu a pod.

Právo výlučne užívať spoločné časti domu, spoločné zariadenia domu alebo príslušenstvo môže vyplývať zo stavebnotechnického riešenia domu, z prvej zmluvy o prevode vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru v dome alebo zo zmluvy o výstavbe, vstavbe alebo nadstavbe, alebo na základe rozhodnutia vlastníkov bytov a nebytových priestorov o realizácii novej spoločnej časti, spoločného zariadenia alebo príslušenstva. Toto právo je bezplatné a prechádza prevodom bytu a nebytového priestoru v dome na nového vlastníka. Toto právo však nie je samostatným predmetom vlastníckeho práva, preto ho nie je možno prevádzať bez súčasného prevodu bytu a nebytového priestoru v dome.

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sa môžu dohodnúť, že postavia novú spoločnú časť domu, nové spoločné zariadenie domu alebo nové príslušenstvo. Vzhľadom na skutočnosť, že nejde o nevyhnutne potrebnú stavbu, ale ide skôr o zvýšenie štandardu (napr. nové balkóny, nový výťah alebo spoločná kotolňa v dome, v ktorom takéto vybavenie nebolo), vyžaduje sa 2/3 súhlas všetkých vlastníkov s takouto investíciou.

Vzhľadom na zmenu postavenia spoločenstva v oblasti práv a povinností zo zodpovednosti za vady a za škody voči dodávateľovi domu je potrebné definovať prechod týchto práv zo spoločenstva priamo na vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome dňom účinnosti novely zákona.

XIX. Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2018

*(5) **Ak zástupca vlastníkov nie je vlastníkom bytu alebo nebytového priestoru v dome, vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome zvolia nového zástupcu vlastníkov do 30. júna 2019.***

Dôvodová správa: Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome by si mali zvoliť nového zástupcu vlastníkov, ak ku dňu účinnosti novely zákona nie je vlastníkom bytu alebo nebytového priestoru v dome.

Príloha č. 1:

Hlasovanie vlastníkov bytov a nebytových priestorov - zásady

Hlasovanie vlastníkov bytov a nebytových priestorov

podľa zákona č. **283/2018** Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov znení neskorších predpisov s účinnosťou od **1.11.2018**

A) Rozhodovanie nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (ust. § 14b ods. 1)

1. Hlasovanie o zmluve o výkone správy , jej zmene alebo zániku, výpovedi zo zmluvy o výkone správy a hlasovanie o poverení osoby oprávnenej podpísať tieto úkony po schválení vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome
2. Hlasovanie o výške platby za správu
3. Hlasovanie o zmene formy správy
4. Hlasovanie o výške odmeny zástupcu vlastníkov
5. Hlasovanie o preddavkoch do FPÚaO a účele použitia prostriedkov FPÚaO, zásadách hospodárenia s týmito prostriedkami , vrátane rozsahu oprávnenia disponovať s nimi
6. Hlasovanie o zásadách určenia výšky mesačných úhrad za plnenia
7. Hlasovanie o zohľadnení miery využívania spoločných častí domu a spoločných zariadení domu vlastníkmi nebytových priestorov a garáží v dome
8. Hlasovanie o súhlase s úpravou bytu alebo nebytového priestoru v dome, ktorou môžu byť ohrozovaní alebo rušení ostatní vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome v neprimeranom rozsahu
9. Hlasovanie o súhlase s úpravou bytu alebo nebytového priestoru v dome , ktorou vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome mení vzhľad domu a zasahuje do spoločných častí domu, zasahuje do spoločných zariadení domu vrátane odpojenia od spoločných rozvodov vykurovania a teplej úžitkovej vody v dome , príslušenstva alebo priľahlého pozemku, ak zmluva o výkone správy neurčuje inak
10. Hlasovanie o inštalácii alebo úprave spoločnej antény alebo umiestnení elektronických sietí v dome , vrátane zavedenia bezpečnostného kamerového systému v spoločných častiach domu a spoločných zariadeniach domu
11. Hlasovanie o podaní návrhu na exekučné konanie alebo návrhu na vykonanie dobrovoľnej dražby bytu alebo nebytového priestoru v dome
12. Hlasovanie o nájme a výpožičke spoločných nebytových priestorov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva
13. Hlasovanie o práve výlučne užívať nové spoločné časti domu, spoločné zariadenia domu alebo príslušenstvo len niektorými vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome podľa § 19 ods. 8.

B) Rozhodovanie dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (ust. § 14b ods. 2)

1. Hlasovanie o zmene účelu užívania spoločných častí a spoločných zariadení domu
2. Hlasovanie o zmluve o úvere alebo jej zmene
3. Hlasovanie o zmluve o zabezpečení úveru alebo jej zmene
4. Hlasovanie o nájme a kúpe veci, ktorú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome užívajú s právom jej kúpy po uplynutí dojednaného času užívania, alebo jej zmene
5. Hlasovanie o zmluve o vstavbe alebo nadstavbe bytu alebo nebytového priestoru v dome, vstavbe alebo nadstavbe novej spoločnej časti domu, nového spoločného zariadenia domu alebo nového príslušenstva, alebo o ich zmene; ak sa rozhoduje o nadstavbe alebo vstavbe v podkroví alebo povale,

vyžaduje sa zároveň súhlas všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí majú s nadstavbou alebo vstavbou bezprostredne susediť

C) Súhlas všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (ust. § 14b ods. 3)

Hlasovanie o prevode vlastníctva nebytového priestoru, priľahlého pozemku , príslušenstva alebo ich časti, ktoré sú v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome

D) Rozhodovanie nadpolovičnou väčšinou hlasov vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, ktorí sú prítomní na schôdzi vlastníkov alebo sa zúčastnili písomného hlasovania (ust. § 14b ods. 4)

- ak sa rozhoduje o iných veciach týkajúcich sa bytového domu, ktoré nie sú uvedené v tabuľke pod bodom A), B) alebo C) , napr. voľba zástupcu vlastníkov, výber dodávateľa a pod.

E) Hlasovanie o tej istej veci do jedného roka od platného hlasovania (ust. § 14b ods. 5)

1. pri hlasovaní o veciach podľa bodu A) vyžaduje súhlas dvojtretinovej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome
2. pri hlasovaní o veciach podľa bodu B) vyžaduje súhlas štvorpätinovej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome
3. pri hlasovaní o veciach podľa bodu C) vyžaduje súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome

Príloha č.2 Podpisovanie podľa zákona č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov účinného od 1.11.2018.

	dokument	správca	osoba poverená vlastníkmi	vlastník	zástupca vlastníkov	overovatelia	zvolený zástupca vlastníkov	zvolený vlastník	poznámka
1	Zmluva o výkone správy a jej zmeny po schválení vlastníkmi bytov a NP v dome	áno	áno						Podpisy oboch musia byť úradne osvedčené
2	Zmluvy a ich zmeny po schválení vlastníkmi bytu alebo nebytového priestoru v dome	áno	áno						Podpisy oboch nemusia byť úradne osvedčené
3	Požiadavky vlastníkov bytu alebo nebytového priestoru v dome v súlade so zmluvou o výkone správy a prijatými rozhodnutiami vlastníkov v dome				áno				
4	Informovanie vlastníkov bytu alebo nebytového priestoru v dome o vyčiarknutí zo zoznamu správcov	áno							
5	Správa o činnosti správcu	áno							
6	Splnomocnenie inej osoby na zastupovanie pri hlasovaní v dome alebo plnomocenstvo na konanie v celom rozsahu práv a povinností vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome			áno					Podpis musí byť úradne osvedčený
7	Zvolanie schôdze vlastníkov bytov alebo nebytových priestorov v dome správcom	áno							

	dokument	**správca**	**osoba poverená vlastníkmi**	**vlastník**	**zástupca vlastníkov**	**overovatelia**	**zvolený zástupca vlastníkov**	**zvolený vlastník**	**poznámka**
9	Zvolanie schôdze vlastníkov bytu alebo nebytového priestoru v dome alebo vyhlásenie písomného hlasovania z podnetu jednej štvrtiny vlastníkov bytu alebo nebytového priestoru v dome , ak na žiadosť štvrtiny vlastníkov bytu alebo nebytového priestoru v dome správca nereagoval do 15 dní od doručenia žiadosti			áno 1/4 vlastníkov bytov alebo NP					
10	Hlasovacia listina pri písomnom hlasovaní, vyjadrenie súhlasu alebo nesúhlasu vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome			áno					
11	Výsledok písomného hlasovania	**áno** alebo					alebo zvolený zástupca aspoň ¼ vlastníkov bytov alebo NP		
12	Zápisnica zo schôdze vlastníkov	**áno** alebo			alebo zástupca vlastníkov bytov a NP	**áno** dvaja overovatelia zvolení na schôdzi vlastníkov		alebo zvolený vlastník bytu alebo NP	**aj** podpis zapisovateľa
13	Zápisnica z písomného hlasovania	**áno** alebo			alebo zástupca vlastníkov bytov a NP	**áno** dvaja overovatelia zvolení na schôdzi vlastníkov		alebo zvolený vlastník bytu alebo NP	
	dokument	**správca**	**osoba poverená vlastníkmi**	**vlastník**	**zástupca vlastníkov**	**overovatelia**	**zvolený zástupca vlastníkov**	**zvolený vlastník**	**poznámka**

14	Oznámenie o výsledku hlasovania zo schôdze vlastníkov	áno alebo					alebo zvolený zástupca vlastníkov bytov a NP	alebo zvolený vlastník bytu alebo NP	
15	Oznámenie o výsledku písomného hlasovania	**áno** alebo					alebo zvolený zástupca vlastníkov bytov a NP	alebo zvolený vlastník bytu alebo NP	